

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2026/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất
khí Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 256/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-CP của Chính phủ Về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

b) Ngoài chính sách đặc thù quy định tại quyết định này, các nội dung khác về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; các Quyết định quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh ban hành.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các đối tượng khác có liên quan đến việc thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai thì ngoài việc được bồi thường bằng 01 lô đất ở tại khu tái định cư còn được bồi thường bằng giao đất ở có thu tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu) như sau:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tổng diện tích bị thu hồi từ 300 m² đến dưới 600 m² đất ở thì được xem xét giao không quá 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định

cur của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tổng diện tích bị thu hồi từ 600 m² đến dưới 900 m² đất ở thì được xem xét giao không quá 02 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

c) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tổng diện tích bị thu hồi từ 900 m² đất ở trở lên thì được xem xét giao không quá 03 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất với diện tích mỗi lô không quá 100 m² (theo quy hoạch chi tiết phân lô tại khu tái định cư của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

d) Các trường hợp được giao đất tại điểm a, b, c khoản này phải đáp ứng điều kiện tổng diện tích đất giao tái định cư và giao đất đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai; giao đất có thu tiền sử dụng đất tại điểm a, b, c khoản này không vượt quá tổng diện tích đất ở bị thu hồi tại dự án.

2. Giá đất tính tiền sử dụng đất trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

2. Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

3. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã nơi có đất thu hồi và Nhà đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để dự án được triển khai theo tiến độ, đảm bảo đúng theo quy định.

4. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nơi có đất thu hồi và đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án theo quy định.

5. UBND các xã nơi có đất thu hồi; các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của pháp luật và quyết định này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2026.
2. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Phạm Văn Thịnh